

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 164/2533

บริษัทสหจักรยานไทยอุตสาหกรรม
จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 92)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ยึดสินค้าพิพาทของ
โจทก์ ตามใบขนสินค้าขาเข้า เลขที่ 057-61533ไว้ โดยให้ส่งมอบให้โจทก์รับไป
ส่วนคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,86)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ